

Expediente N°0739-2025/CC1

RAZÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA

Lima, 28 de abril de 2025

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) deja constancia que la Resolución N° 1 del 11 de abril de 2025 fue notificada al señor José Joao Marcelo Montero Morales al correo electrónico marmontero.1919@gmail.com; sin embargo, no se obtuvo la constancia de recepción de la notificación electrónica, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS¹.

Al respecto, el 20 de abril de 2025, el señor José Joao Marcelo Montero Morales presentó un escrito absolviendo lo requerido mediante la Resolución N° 1 del 11 de abril de 2025. Por lo que, en aplicación del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS², la Secretaría Técnica deja constancia de la convalidación del acto de notificación realizado al señor denunciante José Joao Marcelo Montero con la Resolución N° 1 del 11 de abril de 2025, a través de del escrito presentado el 20 de abril de 2025.

Finalmente, teniendo en consideración que los señores José Joao Marcelo Montero y Hermelinda Rosanita Saénz Morales acudieron al presente procedimiento en calidad de co-denunciantes y señalaron en su escrito del 20 de abril de 2025 como su domicilio procesal la dirección electrónica marmontero.1919@gmail.com y jozna.zer19@gmail.com; a partir de la fecha de emisión del presente documento, corresponderá generar una única cédula de notificación dirigida a los denunciantes a los correos previamente descritos.



Firmado digitalmente por:
ROA QUISPE DE SANCHEZ Magda Eveling
FAU 20133840533 hard
Fecha: 30/04/2025 17:51:03-0500

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM/JCQ

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019 JUS y publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo 20. Modalidades de notificación

- 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas

- 27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario.
- 27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado o que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad.